



TLD EUROPE

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.209.616 Euros
Siège Social : SAINT LIN – 79420 REFFANNES
RCS BRESSUIRE 340 991 546

Accord d'Intéressement

Three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. The second signature appears to be 'DT' followed by a stylized name.



- Sommaire -

PREAMBULE.....	3
Chapitre I : DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT	3
Article 1 - Mécanisme de calcul.....	3
Article 2 - Condition nécessaire et plafond.....	4
Article 3 – Détermination de la Part financière INT(REX).....	5
Article 4 - Objectif 1 : Chantiers d'amélioration continue (OI1).....	5
Article 5 - Objectif 2 : MAD (OI2)	6
Article 6 - Objectif 3 : Garantie Constructeur (OI3).....	7
Chapitre II : REPARTITION DE L'INTERESSEMENT	7
Article 7 - Principe de répartition.....	7
Article 8 - Salariés bénéficiaires.....	7
Article 9 - Répartition proportionnelle à la présence.....	7
Article 10 - Répartition proportionnelle aux salaires	8
Article 11 - Date et modalités de versement.....	8
Chapitre III : INFORMATION ET CONTROLE	9
Article 12 - Information des salariés	9
Article 13 - Contrôle de l'application de l'accord.....	9
Chapitre IV : DISPOSITIONS GENERALES.....	9
Article 14 - Caractéristiques de l'intéressement	9
Article 15 - Plan d'épargne d'entreprise.....	10
Article 16 - Modification des textes légaux.....	10
Article 17 - Durée de l'accord.....	10
Article 18 - Modification de l'accord	11
Article 19 - Règlement des litiges	11
Article 20 - Dépôt	11
Annexe 1.....	12
Annexe 2.....	13



ACCORD D'INTERESSEMENT

PREAMBULE

La direction de la Société TLD EUROPE SAS, et les organisations syndicales soussignées, sont convenues de mettre en place, au bénéfice des salariés de la Société, un système d'intéressement conforme aux dispositions des articles L.441-1 et suivants du Code du travail (Ord. n° 86-1134 du 21 oct. 1986, L. n° 87-588 du 30 juill. 1987, D. n° 97-947 du 26 nov. 1987, L. n° 90-1002 du 7 nov. 1990, L. n° 94-640 du 25 juill. 1994).

Le présent accord d'intéressement remplace et prolonge l'accord signé le 29/06/2000 entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales.

Le présent accord ne se substitue pas à la négociation salariale annuelle. Il est rappelé que les sommes versées au titre de cet accord n'ont pas le caractère d'éléments de salaire et ne peuvent donc s'y substituer conformément aux dispositions légales.

Chapitre I : DETERMINATION DU MONTANT DE L'INTERESSEMENT

Article 1 - Mécanisme de calcul

Le montant maximum attribuable au titre de l'intéressement est déterminé en fonction des résultats de l'entreprise : il correspond à une fraction de ce résultat, croissante à mesure que le résultat augmente, à partir d'un seuil minimum.

La condition nécessaire pour le versement de l'intéressement est la rentabilité de l'entreprise : en deçà d'un niveau minimum, il ne sera pas distribué d'intéressement.

L'intéressement sera calculé et versé chaque année, en fonction du niveau de réalisation de **quatre objectifs**, correspondant chacun à un axe du projet d'entreprise :

Un axe financier : Résultat d'Exploitation (REX) (Rétablir notre rentabilité),

Trois axes techniques :

Organisation : Chantiers d'amélioration continue (Améliorer notre compétitivité),

Logistique : MAD (Respecter les délais clients)

Qualité : Garantie constructeur (Améliorer la qualité de nos produits, diminuer le nombre de réclamations clients)



L'intéressement sera donc calculé comme suit

$$\text{INT} = \text{INT}(\text{REX}) + \text{INT}(\text{TECHNIQUE})$$

INT(REX) est calculé comme il est dit à l'article 3.

INT(TECHNIQUE) est composé de trois facteurs :

$$\text{INT}(\text{TECHNIQUE}) = \text{INT}(\text{Amélioration Continue}) + \text{INT}(\text{MAD}) + \text{INT}(\text{Garantie Constructeur})$$

Le montant maximum global allouable au titre de INT(TECHNIQUE) est égal à 1% de la marge sur coûts directs telle que définie par les règles internes du Groupe Teleflex Lionel Dupont et présentée dans le système de « reporting » comptable interne.

Pour chacun des trois facteurs qui le composent : INT(Amélioration continue), INT(MAD) et INT(Garantie constructeur) le montant maximal allouable est égal à un tiers du montant maximum global allouable au titre de INT(TECHNIQUE). Le montant effectivement alloué au titre de chacun de ces facteurs est calculé sur la base d'un pourcentage du montant maximum allouable. Ce pourcentage est déterminé, pour chaque facteur, en fonction des indicateurs définis par les articles 4, 5 et 6.

Article 2 – Définition du résultat d'exploitation - Condition nécessaire et plafond

L'indicateur de base de mesure de la rentabilité de la Société est le Résultat d'Exploitation (REX) Pour l'application du présent accord, REX est égal au résultat d'exploitation tel que porté à la ligne GG de la liasse fiscale (2052) de l'exercice concerné, avant calcul et déduction du montant de l'intéressement au titre du présent accord.

Pour l'année 2003, il est convenu à titre exceptionnel que REX s'entend hors coûts de fermeture du site de Montpellier. Voir ANNEXE 1 pour le détail des charges déduites des frais généraux pour ce calcul.

Il est en outre entendu que le référentiel comptable est représenté par les comptes annuels certifiés par les Commissaires aux Comptes de la Société TLD EUROPE SAS.

Il est expressément convenu que REX doit être positif. Dans le cas contraire, aucun intéressement ne sera calculé ni versé pour l'exercice considéré.

Le montant de l'intéressement total (INT) est plafonné à 12% du résultat d'exploitation (REX).

En outre, le montant maximum de l'intéressement versé au titre d'un exercice ne pourra pas dépasser 5 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise pendant le

TLD EUROPE SAS – Accord d'Intéressement 2003 -> 2005 : en date du 27 juin 2003

Page 4 sur 13



même exercice de référence auxquels s'ajoutent les rémunérations du personnel intérimaire pendant la même période.

Article 3 - Détermination de la part financière de l'intéressement INT(REX)

La part financière de l'intéressement INT(REX) est calculée en fonction du pourcentage du résultat d'exploitation (REX) par rapport au Chiffre d'Affaire de la Société (CA) sur la ligne FL de la déclaration 2052 pré-citée.

Ce calcul s'effectuera selon les trois tranches suivantes, en fonction du niveau effectivement atteint par le REX.

Niveau atteint par le REX en % du CA	De 0% à 4% du CA	> 4% et <= 6% du CA	> 6% du CA
(% applicable par tranche)	4% de la tranche de REX comprise entre 0% et 4%	6% de la tranche de REX comprise entre 4% et 6%	10% de la tranche de REX supérieure à 6%

Un pourcentage du REX sera ainsi calculé au taux indiqué sur chacune des tranches atteintes (1, 2 ou 3 selon le niveau atteint par le REX), et les montants calculés pour chaque tranche seront additionnés. Le résultat obtenu constituera la partie financière de l'intéressement (voir ANNEXE 2 – exemple de calcul).

Article 4 - Objectif technique 1 : Chantiers d'amélioration continue

L'axe « améliorer notre compétitivité » vise à créer la dynamique d'amélioration et à soutenir l'action menée vers une certification ISO 9000, et son entretien.

L'indicateur retenu est relatif à la clôture avec succès (objectifs initiaux globalement atteints) de chantiers d'amélioration continue effectués chaque année.

Pour une année donnée, un objectif de 25 (VINGT CINQ) chantiers annuels répartis entre les différents établissements et les services sera fixé par la Direction, en relation avec les besoins de la Société. Les chantiers en question pourront être étalés sur deux années de référence, et donc faire l'objet d'objectifs intermédiaires permettant de les insérer chaque année dans le système d'intéressement.

Les axes directeurs des chantiers seront présentés au Comité Central d'Entreprise en décembre pour l'année suivante.

La réalisation de l'objectif global pour TLD Europe s'analyse donc comme un travail collectif.



D'une manière générale, le tableau ci-dessous fixe les niveaux d'intéressements distribués en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif.

Nombre moyen de chantiers clôturés avec succès sur l'année	25 chantiers	21 chantiers	18 chantiers	14 chantiers	< 14 chantiers
(% applicable du montant maximum)	100%	70%	40%	25%	0%

Pour l'année 2003, les tranches / objectifs ci-dessus seront divisées par deux et le nombre de chantiers clôturés avec succès sera comptabilisé sur les six derniers mois de l'année seulement pour tenir compte de la date de signature du présent accord.

Article 5 - Objectif technique 2 : MAD

Les objectifs de l'axe « respecter les délais clients » est de maîtriser et réduire les délais de mise à disposition des équipements produits en regard des délais acceptés par chaque unité de production.

L'indicateur retenu mesure le pourcentage de mises à dispositions en regard du premier délai accepté comprises entre deux semaines d'avance sur la date prévue (date en année/mois/jour) et deux jours de retard après la date prévue. Toutes les mises à disposition ayant terminé positivement leur cycle de tests à l'intérieur de cette fourchette de dates seront considérées comme conformes au cahier des charges.

Le tableau suivant donne les tranches d'intéressement en fonction du pourcentage de succès atteint sur une année.

% conformes sur l'année	MAD > 95%	De 85% à 95%	De 75% à 85%	De 65% à 75%	< 65%
(% applicable du montant maximum)	100%	65%	40%	25%	0%

Pour l'année 2003, l'indicateur ci-dessus ne sera pris en compte que sur les six derniers mois de l'année pour tenir compte de la date de signature du présent accord.



Article 6 - Objectif technique 3 : Garantie Constructeur

L'indicateur retenu est le nombre de demandes de garantie clients enregistrées (Warranty Claims ou WC). Ces demandes de garantie émanent des clients eux-mêmes. Les demandes de garantie retenues sont celles acceptées selon les conditions générales de garantie de TLD EUROPE.

Le tableau suivant donne les tranches d'intéressement en fonction du nombre de garanties déclarées sur une année.

Nombre de WC retenues dans l'année	< 300 WC	De 301 à 400 WC	De 401 à 550 WC	De 551 à 700 WC	> 700 WC
(% applicable du montant maximum)	100%	80%	60%	40%	0%

Pour l'année 2003, les tranches / objectifs ci-dessus seront divisées par deux et le nombre de demandes de garanties sera comptabilisé sur les six derniers mois de l'année seulement pour tenir compte de la date de signature du présent accord.

Chapitre II : REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

Article 7 - Principe de répartition

Le montant individuel de l'intéressement est, dans tous les cas, calculé proportionnellement à la durée du travail effective du salarié dans l'entreprise (périodes rémunérées) durant l'année de référence.

La répartition de l'intéressement (INT) entre les bénéficiaires s'effectuera :

- Pour 2/3 (deux tiers) (INT1) du montant total de l'intéressement : à égalité entre les salariés
- Pour 1/3 (un tiers) (INT2) : proportionnellement aux salaires (définis comme étant les salaires de base hors primes et éléments exceptionnels).

Les modalités détaillées de cette répartition sont précisées aux articles 10, 11 et 12 ci-après.

Article 8 - Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l'intéressement (INT), tel qu'il résulte du mécanisme prévu par le présent accord, tous les salariés de la société TLD EUROPE liés par un contrat de travail en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant acquis au moins trois mois d'ancienneté dans la société



durant l'exercice de référence, y compris les salariés ayant quitté l'entreprise, ou dont le contrat de travail a été suspendu au cours de l'exercice, ainsi que le personnel intérimaire dans les conditions prévues par la Législation Française.

En particulier, les personnes en CDD ou en intérim ayant acquis en un ou plusieurs contrats une ancienneté de trois mois au moins sur l'exercice considéré, bénéficieront de l'intéressement au prorata de leur temps de présence.

Article 9 - Répartition de la partie uniquement proportionnelle à la présence (INT1)

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire une part égale INT1 de 2/3 (deux tiers) de l'intéressement total, au prorata du nombre d'heures de présence effective dans la société.

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

$$INT1 = 2 / 3 \times INT \times (\text{nombre d'heures de présence effective de l'intéressé} / \text{total des heures travaillées par tous les bénéficiaires})$$

Il est entendu que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées aux articles L.122-26 (maternité, adoption) et L.122-32-1 (accident du travail, maladie professionnelle) du Code du travail, ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congrés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, journées de formation au titre du plan de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale).

Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de présence au titre du présent accord.

Article 10 - Répartition de la partie proportionnelle aux salaires (INT2)

Il sera attribué à chaque salarié bénéficiaire un intéressement INT2, calculé en appliquant la formule suivante :

$$INT2 = 1 / 3 \times INT \times (\text{salaire de l'intéressé} / \text{total des salaires des bénéficiaires})$$

Les salaires pris en considération sont les salaires bruts perçus au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est distribué.

Article 11 - Date et modalités de versement

L'intéressement sera calculé chaque année, immédiatement après l'examen des comptes du dernier exercice par le Conseil d'administration.

Le versement interviendra au plus tôt après la validation des comptes par l'Assemblée Générale et au plus tard le 31 juillet de chaque année, sauf cas de force majeure où les comptes annuels de l'année précédente n'auraient pu être examinés par l'Assemblée Générale de la société.



Le montant versé à chaque salarié bénéficiaire sera celui résultant des dispositions des articles ci-dessus, déduction faite des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS ou de tout autre prélèvement légal qui viendrait s'y ajouter ou s'y substituer.

En tout état de cause, le montant de l'intéressement attribué à un salarié, en exécution du présent accord, au titre d'un même exercice, ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, en vigueur lors du paiement de l'intéressement. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties de manière égalitaire entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.

Chapitre III : INFORMATION ET CONTROLE

Article 12 - Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Une note d'information sera en outre remise à chaque salarié.

Lors du versement de l'intéressement, chaque salarié bénéficiaire sera informé du montant de la part qui lui est attribuée, par une fiche individuelle distincte de la feuille de paie, qui comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles du calcul et de la répartition de l'intéressement.

En cas de départ d'un salarié bénéficiaire avant que les droits dont il est titulaire aient pu être calculés, il lui sera demandé de communiquer à la Société l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Si un salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice concerné. Passé ce délai, ces sommes sont remises par la Société à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié concerné peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration de la prescription, lesdites sommes sont versées au Trésor Public.

Article 13 - Contrôle de l'application de l'accord

L'application du présent accord sera contrôlée par le Comité Central d'Entreprise (CCE), à qui il appartiendra de vérifier, chaque année, que le calcul de l'intéressement est bien conforme aux dispositions du présent accord.

Chapitre IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 - Caractéristiques de l'intéressement

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement du fait de l'application du présent accord, n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et

TLD EUROPE SAS – Accord d'Intéressement 2003 -> 2005 : en date du 27 juin 2003

Page 9 sur 13



sont en conséquence exonérées de charges sociales. Elles sont toutefois assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Lesdites sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu.

Dans le cas où un salarié choisit de verser dans le plan d'épargne d'entreprise (PEE) tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Article 15 - Plan d'épargne d'entreprise

Le Plan D'Epargne Entreprise existant au titre du précédent accord est maintenu en place durant toute la durée du présent accord.

La possibilité sera offerte au personnel de choisir entre :

- un versement direct et dans ce cas les sommes versées seront imposables pour le salarié

- l'affectation de tout ou partie de la prime au Plan d'Epargne Entreprise. Les sommes ainsi versées seront exonérées de l'impôt sur le revenu du salarié dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Elles resteront bloquées pendant 5 ans sauf circonstances exceptionnelles prévues par la Loi.

Les salariés exerceront leur choix de manière individuelle. Ce choix ne concernera que les sommes à répartir au titre de l'année considérée. Il ne pourra en aucun cas avoir un caractère rétroactif.

Article 16 - Modification des textes légaux

Dans le cas où les avantages sociaux et/ou fiscaux prévus par les articles L.441-4, L.441-5 et L.441-6 du Code du travail, seraient remis en cause, en tout ou en partie, les signataires se réuniraient pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire, dans le respect des dispositions de l'article 21 ci-après.

Dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé avant la plus proche date de versement de l'intéressement, le coût supplémentaire qui pourrait résulter pour la Société de cette modification des textes légaux serait imputé de plein droit sur le montant de l'intéressement à répartir.

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans.

Il porte sur les trois exercices suivant celui clos le 31 décembre 2002 et prend donc effet à compter du 1er janvier 2003.

TLD EUROPE SAS – Accord d'Intéressement 2003 -> 2005 : en date du 27 juin 2003

Page 10 sur 13



Article 18 - Modification de l'accord

En concluant le présent accord, la direction et les organisations signataires entendent mettre en place un mécanisme susceptible d'évoluer, tout à la fois pour être adapté aux changements que connaîtra l'entreprise, et pour que son efficacité puisse être accrue.

A cet effet, la direction réunira les organisations syndicales signataires chaque année, et pour la première fois avant le 15 avril 2004, dans le but de tirer un bilan de l'application du présent accord et d'examiner la possibilité de le faire évoluer, notamment sur les deux aspects suivants :

- 1) pour réajuster, en tant que de besoin, les indicateurs,
- 2) pour en améliorer le rendement, dans le cadre de la politique globale de rétribution de l'entreprise.

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par la voie d'un avenant signé entre la Direction de TLD EUROPE et les organisations syndicales selon les mêmes règles et formes de conclusion que l'accord initial.

Article 19 - Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir à propos de l'application du présent accord feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties signataires.

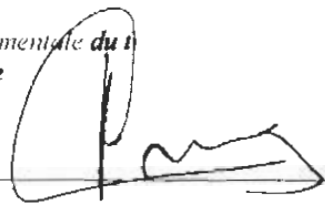
Tout différend qui n'aurait pas trouvé sa solution par la voie amiable, serait porté devant le Tribunal de Grande instance du Sièg de la Société.

Article 20 - Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L.441.2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans le délai fixé audit article, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres.

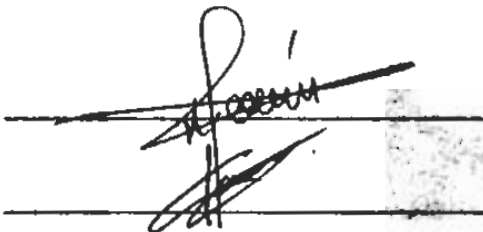
*Fait en 7 exemplaires, le 27 juin 2003
dont 5 exemplaires pour la direction départementale du travail
de l'emploi et de la formation professionnelle*

Pour la Direction :



P. Maroua DAF.

Pour le syndicat CGT Montlouis sur Loire
M. Jean-Claude PERON



Pour le syndicat CFDT St Lin :
M. Dominique TAVENEAU :



ANNEXE 1 – Coûts de restructuration 2003.

Les coûts de restructuration qui seront déduits des frais généraux de la Société en 2003 sont énumérés limitativement comme suit :

indemnités de licenciement conventionnelles
indemnité complémentaire de licenciement figurant au Plan de sauvegarde de l'emploi
coût des préavis non effectués, charges sociales comprises
contribution Delalande le cas échéant
perte nette sur les immobilisations du site de Montpellier (non-reprises par les autres sites TLD EUROPE)
coûts facturés par les conseils (juridique, social) dans le cadre de cette restructuration
frais de déménagement des stocks et autres vers les autres sites de TLD EUROPE
loyer du site de Montpellier

ANNEXE 2 – Exemple de calcul de l'intéressement.

Hypothèses :

CA = 50 000 K€

REX = 2 500 K€

Marge sur Coûts Directs : 13 500 K€

$REX / CA = 2\,500 / 50\,000 = 5\%$

21 chantiers d'amélioration continue achevés avec succès durant l'exercice.

80% des mises à disposition sont conformes aux accusés de réception de commande des usines.

325 demandes de garantie clients ont été enregistrées.

Calcul de INT(REX) :

Première tranche (de 0 à 4% de CA) : $50\,000\text{ K€} \times 4\% = 2\,000\text{ K€}$

Deuxième tranche (de 4% à 6% de CA) : $50\,000\text{ K€} \times (5\% - 4\%) = 500\text{ K€}$

$INT(REX) = (2\,000 \times 4\%) + (500 \times 6\%) = 110\text{ K€}$

Calcul de la valeur maximale de INT(TECHNIQUE) :

Max de INT(TECHNIQUE) = Marge sur Coûts Directs $\times 1\% = 135\text{ K€}$



Calcul de la valeur maximale de chacun des trois intéressements liés aux objectifs techniques :

$135 \text{ K€} / 3 = 45 \text{ K€}$ pour chaque intéressement

Objectif technique 1 : Chantiers d'Amélioration Continue :

21 chantiers par établissement, d'où $\text{INT}(\text{Amélioration Continue}) = 45 \text{ K€} \times 70\% = 31.5 \text{ K€}$

Objectif technique 2 : MAD :

80% de l'objectif atteint, d'où $\text{INT}(\text{MAD}) = 45 \text{ K€} \times 40\% = 18 \text{ K€}$

Objectif technique 3 : Garantie constructeur :

325 demandes de garantie, d'où $\text{INT}(\text{Garantie Constructeur}) = 45 \text{ K€} \times 60\% = 27 \text{ K€}$

Calcul de INT effectivement acquis par les salariés :

$\text{INT} = \text{INT}(\text{REX}) + \text{INT}(\text{Amélioration Continue}) + \text{INT}(\text{MAD}) + \text{INT}(\text{Garantie Constructeur})$

$\text{INT} = 110 \text{ K€} + 31.5 \text{ K€} + 18 \text{ K€} + 27 \text{ K€} = 186.5 \text{ K€}$

Vérification de la limite maximum de 12% de REX et de 4% de la masse salariale :

12 % du REX = 300 K€

5% de 9 500 K€ = 475 K€